

국방·군사시설 사업에 관한 법률 일부개정법률안

의안 번호	24609
----------	-------

제출연월일 : 2020. 2. 13.

제 출 자 : 정 부

제안이유 및 주요내용

국방·군사시설사업의 원활한 추진을 위하여 군부대주둔지 내에서 건축물을 건축하는 사업으로서 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 대상 등에 해당하지 아니하는 국방·군사시설사업에 대해서는 실시계획 승인 절차를 생략하여 사업절차를 간소화하는 한편, 국방·군사시설사업 참여 업체에 의한 군사기밀 누출 사고를 방지하기 위하여 사업에 참여한 건설사업자 또는 주택건설사업자 등이 군사기밀을 불법적으로 탐지·수집하거나 누설한 경우 등에는 「군사기밀 보호법」에 따라 행위자 개인을 처벌하는 것과는 별도로 해당 업체에 벌점을 주고, 벌점에 따라 국방·군사시설사업 관련 입찰을 실시할 때 불이익을 주도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하려는 것임.

국방·군사시설 사업에 관한 법률 일부개정법률안

국방·군사시설 사업에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호 중 “제6조제1항 본문”을 “제6조제1항 각 호 외의 부분 본문”으로 한다.

제6조제1항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국방·군사시설사업에 대해서는 그러하지 아니하다.

제6조제1항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 제7조제1항 각 호의 인가·허가 등이 필요하지 아니한 국방·군사시설사업
2. 군부대주둔지 내 건축물을 건축하는 국방·군사시설사업으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국방·군사시설사업
 - 가. 제7조제1항제1호 및 제3호부터 제23호까지의 규정에 따른 인가·허가 등이 필요하지 아니할 것
 - 나. 「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가 또는 같은 법 제43조에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업이 아닐 것
 - 다. 「자연재해대책법」 제5조에 따른 재해영향평가등의 협의 대상사업이 아닐 것

제6조제2항 본문 중 “제1항”을 “제1항 각 호 외의 부분”으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “대하여는”을 “대해서는”으로, “한다”를 “한정한다”로 하고, 같은 항 제12호 중 “소하천 점용의”를 “소하천등 점용”으로 한다.

제8조제1항 및 제3항 중 “제19조”를 각각 “제19조, 제19조의2”로 하고, 같은 조 제4항 중 “제20조제1항 · 제2항”을 “제20조제1항부터 제3항까지”로 한다.

제10조의 제목 “(건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외)”를 “(실시계획승인, 건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외)”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 “제8조”를 “제6조, 제8조”로 한다.

제14조의2를 제14조의3으로 하고, 제14조의2를 다음과 같이 신설한다.

제14조의2(보안 관련 벌점) ① 국방부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 사업시행자와의 계약에 따라 국방·군사시설사업에 참여한 자(그 소속 임직원을 포함한다)가 국방·군사시설사업과 관련하여 「군사기밀 보호법」 제5조제1항에 따른 군사기밀 보호조치를 하지 않거나 같은 법 제2조제1호에 따른 군사기밀을 적법한 절차에 의하지 아니하고 탐지·수집 또는 누설·거래한 경우에는 해당 위반행위의 내용 및 정도와 군사기밀의 등급에 따라 벌점을 주어야 한다.

1. 「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설사업자
2. 「주택법」 제4조에 따라 주택건설사업 등의 등록을 한 자
3. 「건설기술 진흥법」 제2조제9호에 따른 건설기술용역사업자(「건

축사법」 제23조제4항에 따른 건축사사무소개설자를 포함한다)

4. 「전기공사업법」 제2조제3호에 따른 공사업자

5. 「정보통신공사업법」 제2조제4호에 따른 정보통신공사업자 및 같은 조 제7호에 따른 용역업자

6. 「소방시설공사업법」 제2조제1항제2호에 따른 소방시설업자

② 국방부장관 및 제3조제3호 또는 제4호에 따른 사업시행자는 국방·군사시설사업을 시행하기 위한 입찰을 실시할 때 제1항에 따라 별점을 받은 자에 대하여 그 별점에 따라 불이익을 주어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 별점의 부과기준, 불이익 내용 및 별점의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 국방부령으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(실시계획의 승인 대상에 관한 적용례) 제6조제1항 각 호 외의 부분 단서, 같은 항 각 호 및 제10조 각 호 외의 부분의 개정규정은 이 법 시행 이후 실시계획의 승인을 신청하는 경우부터 적용한다.

제3조(별점 부과에 관한 적용례) 제14조의2의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생하는 별점 부과 대상 행위부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. “군부대주둔지”란 「국군조직법」에 따른 국군의 부대와 기관 및 대한민국에 주둔하는 외국군대가 군사상의 임무를 수행하기 위하여 주둔하는 곳(제4조제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 국방·군사시설사업계획 또는 제6조제1항 본문에 따른 국방·군사시설사업 실시계획의 승인을 받아 군부대주둔지로 예정된 곳을 포함한다)을 말한다.	4. ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제6조제1항 각 호 외의 부분 본문----- ----- -----.
5. (생략)	5. (현행과 같음)
제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경을 내용으로 하는 국방·군사시설사업의 사업시행자는 국방·군사시설사업 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다)을 작성하여 국방부장관의 승인을 받아야	제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① ----- ----- ----- ----- ----- -----

한다. 다만, 제7조제1항 각 호의
인가·허가 등이 필요하지 아니
한 국방·군사시설사업에 대하
여는 그러하지 아니하다.

② 사업시행자가 제1항 본문에

---. 다만, 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 국방·군사시
설사업에 대해서는 그러하지 아
니하다.

1. 제7조제1항 각 호의 인가·
허가 등이 필요하지 아니한
국방·군사시설사업

2. 군부대주둔지 내 건축물을
건축하는 국방·군사시설사업
으로서 다음 각 목의 요건을
모두 충족하는 국방·군사시
설사업

가. 제7조제1항제1호 및 제3
호부터 제23호까지의 규정
에 따른 인가·허가 등이
필요하지 아니할 것

나. 「환경영향평가법」 제22
조에 따른 환경영향평가 또
는 같은 법 제43조에 따른
소규모 환경영향평가 대상
사업이 아닐 것

다. 「자연재해대책법」 제5
조에 따른 재해영향평가등
의 협의 대상 사업이 아닐
것

② ----- 제1항 각 호 외

의 부분

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

[illegible]

목부터 마목까지의 국방·군사
시설사업에 한한다.

1. ~ 11. (생략)

12. 「소하천정비법」 제14조에
따른 소하천 점용의 허가

13. ~ 23. (생략)

②·③ (생략)

제8조(국방·군사시설의 건축등
의 특례) ① 국방·군사시설의
건축·축조·대수선 또는 용도
변경(이하 “건축등”이라 한다)
을 하려는 사업시행자는 「건축
법」 제11조(제5항 및 제6항을
제외한다), 제14조, 제19조, 제29
조제1항 및 제83조에도 불구하
고 대통령령으로 정하는 바에
따라 국방부장관의 승인을 받아
야 한다.

② (생략)

③ 제2항에 따라 국방부장관이
국방·군사시설의 건축등에 관
한 사항을 특별자치시장·특별
자치도지사·시장·군수 또는
구청장에게 통보한 경우에는
「건축법」 제11조, 제14조, 제19
조 또는 제83조에 따른 건축허

----- 한정한다.

1. ~ 11. (현행과 같음)

12. -----
--- 소하천등 점용 ----

13. ~ 23. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제8조(국방·군사시설의 건축등
의 특례) ① -----

----- 제19조, 제19
조의2-----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 제19
조, 제19조의2 -----

가, 건축신고 또는 용도변경 허가·신고가 있거나 같은 법 제29조제1항에 따라 협의한 것으로 본다.

④ 제3항에 따라 건축허가, 건축신고 또는 용도변경 허가·신고가 있거나 협의한 것으로 보는 국방·군사시설에 대하여는 「건축법」 제16조, 제17조, 제20조제1항·제2항, 제21조제1항, 제25조, 제27조, 제36조제1항 및 제79조에도 불구하고 국방부장관이 해당 규정에 따른 허가 등을 한다.

⑤ (생략)

제10조(건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외) 국방·군사시설 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 건축등에는 제8조 및 제9조를 적용하지 아니한다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

-----.

④ -----

----- 제20
조제1항부터 제3항까지 -----

-----.

⑤ (현행과 같음)

제10조(실시계획승인, 건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외)

제6조, 제8조 -----
-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제14조의2(보안 관련 별점) ① 국방부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 사업시행자와의 계약에 따라 국방·군

사시설사업에 참여한 자(그 소속 임직원을 포함한다)가 국방·군사시설사업과 관련하여 「군사기밀 보호법」 제5조제1항에 따른 군사기밀 보호조치를 하지 않거나 같은 법 제2조제1호에 따른 군사기밀을 적법한 절차에 의하지 아니하고 탐지·수집 또는 누설·거래한 경우에는 해당 위반행위의 내용 및 정도와 군사기밀의 등급에 따라 벌점을 주어야 한다.

1. 「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설사업자
2. 「주택법」 제4조에 따라 주택건설사업 등의 등록을 한 자
3. 「건설기술 진흥법」 제2조제9호에 따른 건설기술용역사업자(「건축사법」 제23조제4항에 따른 건축사사무소개설자를 포함한다)
4. 「전기공사업법」 제2조제3호에 따른 공사업자
5. 「정보통신공사업법」 제2조제4호에 따른 정보통신공사업

<u>제14조의2</u> (생략)	<u>자 및 같은 조 제7호에 따른 용역업자</u> 6. 「소방시설공사업법」 제2조 <u>제1항제2호에 따른 소방시설 업자</u> ② <u>국방부장관 및 제3조제3호 또는 제4호에 따른 사업시행자 는 국방·군사시설사업을 시행 하기 위한 입찰을 실시할 때 제 1항에 따라 별점을 받은 자에 대하여 그 별점에 따라 불이익 을 주어야 한다.</u> ③ <u>제1항 및 제2항에 따른 별점 의 부과기준, 불이익 내용 및 별 점의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 국방부령으로 정한다.</u> <u>제14조의3</u> (현행 제14조의2와 같 음)
---------------------------	---